ترتيب الموضوعات الفقهية عند المذهب الشافعي وذكر شيء من خبايا الزوايا في منهاج الطالبين للإمام النووي -رحمه الله-

جمع وإعداد : عبد المؤمن إيمان محمد .

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطَّيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

أمَّا بعد، فقد كنت وقفت على مسألة في أحد كتب الشافعية في باب غير الذي تبادر إلى ذهني أن بحثها سيكون فيه، ثم تلت تلك المسألة مسألة أخرى صادفتها في غير مظنتها، ثم استتبعت تلك النظرة نظرات أخرى وجال في الفكر ما صنعه الزركشي في خبايا الزوايا مقتصراً على الرافعي والروضة، وما يمكن أن يكون مثله في بقيَّة الكتب، ثم أولد ذلك فيَّ النظر قبل ذلك كله في ترتيب الموضوعات عند الأصحاب؛ إذ لا يمكن لنا أن نقول إن هذه المسألة وضعت في غير مظنتها ما لم يوجد ترتيب موحَّد متفق عليه، بحيث يعدُّ ما ندَّ عنه من المسائل مما ذكر في غير مظانِّه، ومن هنا عمدت إلى سبر ما أُلِّف في هذا الموضوع – أعني –ترتيب الموضوعات الفقهية عند السادة الشافعية فلم أجد إلا رسالة البلقيني[1] فريدة وحيدة ليس لها في المذهب نظير، ومن ضمنها مواضع تعرَّض فيها لاختلاف الأصحاب في ترتيب بعض الموضوعات الفقهية .

وهكذا نشأ فيَّ أن أتتبع ما ذكره هذا الإمام من اختلاف المصنِّفين من الشافعية في ترتيب بعض موضوعات الفقه، فما أضعه هنا كالدراسة والشَّرح لكلامه لكن لا كشرح المتون وإنما أبني عملي على عمله مع ما قمت عليه من استقراء وتتبع أبيِّن فيه من خالف جمهور الشافعية في الترتيب ومن وافق، ومن له طريقة خاصة في ترتيب بعض الكتب والأبواب.

---

(١) هي رسالة في مناسبات أبواب الفقه في المذهب الشافعي للإمام العلم العلامة شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (ت: ٨٠٥)، نقلها عنه الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس، ونشرت ضمن ترجمة ولده علم الدين صالح البلقيني له ، ثم نشرها أخيرا الشيخ مشاري الشثري من نسخة خطية مضبوطة دون تعليق ولا دراسة.

هذا وإن وقوف الدارس على ترتيب أبواب الفقه عند المذاهب عامَّة، ومذهبه الذي يعني به خاصة يعتبر أمراًضروريا في تكوين صورة كاملة له عن ذلك المذهب بحيث يسهل له مراجعتها بعد ذلك.(٢)

وقد لا يحفظ الباحث اللفظَ المحدد الذي يعينه في البحث الشبكي فيضطر إلى تصفح الكتب، والغوص في داخل أبوابها، وهذا لا يتيسَّر إلا إذا كان الشخص ذا معرفة قوية لمظانّ المسائل عارفًا لترتيب الموضوعات، فبعض الكتب غير مفهرسة فهرسة تفصيلية، وقد تكون كبيرة ذات مجلدات فيذهب وقت كبير في تصفحها وبحثها.

وما أقدِّمه في هذه الوريقات إشارات مساعدة في هذا المجال ليس إلا.

وسبق أن كتب في هذا الموضوع بحثان أكاديميان.(٣) وأما بحثي فسأقسِّمه إلى إلى ثلاثة مطالب مختصرة .

---

(٢) انظر: ترتيب الموضوعات الفقهية (ص: ٨). د. عبد الوهاب أبو سلميان .

(٣) لا أريد أن أسهب في دراسة البحثين السابقين وتقويمها؛ لأن ما أقدِّمه في هذه الأوراق ليس بحثا علميا أكاديميا وإنما هي أوراق جمعتها للفائدة، ولم ألتزم فيها اتباع المنهجيات المعهودة في البحوث الأكاديمية، ولكن مع ذلك لا بد من إشارات لطيفة حول البحثين فأقول:

١- البحث الأول بعنوان:**ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته عند المذاهب الأربعة** للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان نشرته جامعة أم القرى عام: ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م. وهذا البحث أعمُّ مما نحن بصدده من جهتين، من جهة أنه متعلِّق بالمذاهب الأربعة، ومن جهة أنه يتناول مناسبات الأبواب الفقهية، وأخصُّ منه من جهة أخرى؛ إذ إن ذاك اقتصر في المذهب الشافعي على ترتيب الموضوعات الفقهية عند منهاج الطالبين للإمام النووي، وما وضعته في هذه الأوراق يتناول أغلب كتب المذهب الشافعي المطبوعة.

ويحسب للدكتور عبد الوهَّاب - حفظه الله- أنه أول من كتب في هذا الموضوع من المعاصرين، كما أنه أجاد في بحث مسألة المناسبات وجمعها جمعا طيِّبا.

المطلب الأول : بداية ترتيب الموضوعات الفقهية عند الشافعية

لم تختلف كتب الشافعية – حسب بحثي – عند ترتيبها لموضوعات الفقه على وضعه فيما عرف أخيراً بالأرباع الأربعة[٤] بدءاً بالعبادات مرتبة حسب ترتيبها في حديث جبريل: من **صلاة وزكاة، وصيام، وحج**، ومن تقديم للطهارة على الصلاة تقديما للشرط عن المشروط، ولم تختلف كتب المذهب في وضع كتاب **الفرائض بعد البيوع** في النصف باعتباره نصف العلم كما روي في بعض الأحاديث. كما لم تختلف في تقديم البيوع على الأنكحة خلاف ما عليه مذهبا **المالكية والحنفية** من تقديم النكاح على البيوع، وتبع **الشافعيةَ الحنابلةُ** في تقديمهم للبيوع على النكاح.

ويرجع ترتيب الأبواب الفقهية على هذا النحو إلى **الإمام المزني (ت ٢٦٤هـ)** في مختصره المشهور، ومن جاء بعده من أصحاب الشافعي فإنما جرى على منواله، وسلك جادَّته في الترتيب، وإن وجد من خالفه قليلا في بعض الأبواب.

٢-والبحث الثاني نشر في مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية الصادرة من جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بعنوان: **تقسيم الموضوعات الفقهية وترتيبها في كتب المذاهب الفقهية الأربعة**. كتبه الدكتور: أديب فائز الضمور

وهذا البحث كسابقه أوسع موضوعا مما كتبته هنا؛ حيث يتناول المذاهب الأربعة كلها؛ ويختلف عن البحث السابق بوجود بعض الامتيازات والمحاسن فيه كبحثه للأسس التي اعتمد عليها الفقهاء في ترتيب الموضوعات، وتسليطه الضوء على ما اختلفت المذاهب في ترتيبه من الموضوعات، كما أن هناك بعض المساوي والخلل في الكتب التي اختارها خاصة من المذهب الشافعي فهو يختار المتن وشرحه ليجعله نموذجين في ترتيب الموضوعات، وهذا أمر لم يتضح لي مراده منه كما فعل في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج.

(٤) ذكر الدكتور عبد العظيم الديب في مقدمته لنهاية المطلب أن الغزالي هو أوَّل من قسم الفقه إلى أربعة أرباع (٢٧٠). ولا أدري ما الفائدة من أوليته هذه إن لم تكن التنصيص على كلمة **الأرباع**؛ حيث لم يخالف الغزالي من سبقه في ترتيب الأبواب شيئا يذكر.

وليس اتباع المزني هذا عند المتأخرين من المصنِّفين فحسب بل هذا دأب المتأخرين والمتقدِّمين من الشافعية من عصر المزني فما بعده، ولهذا قال الإمام أبو العباس ابن سريج(ت: ٣٠٦هـ)، فيما نقل عنه ابن خلِّكان: (يخرج مختصر المزني من الدنيا عذراء لم تفض، وهو أصل الكتب المصنفة في المذهب الشافعي، **وعلى مثاله رتبوا**، ولكلامه فسروا وشرحوا) (٥).

ويكفينا دلالة على مدى اعتماد الشافعية لترتيب مختصر المزني أن بعض المتأخرين من الشافعية – وهو العلامة سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني – حاول ترتيب كتاب **الأم** للإمام الشافعي نفسه على ترتيب مختصر المزني .

وكتاب الأم للإمام الشافعي مرتَّب في نسخه الأصلية على ترتيب آخر غير ترتيب المزني، وغير الترتيب الموجود الآن في النسخ المطبوعة منه؛ إذ ترتيب النسخ المطبوعة الموجودة الآن ملفَّق من ترتيب البلقيني في أوله وفي آخره مرتب على نحو قريب من مختصر المزني.

وأيا كان فإن أحداً من أصحاب الشافعي لم يسلك في ترتيب كتاب فقهي له – فيما وقفت عليه – مسلك **الأم** ، **فالأم** للإمام الشافعي – رضي الله عنه – له ترتيبه الخاص المختلف تماما عن الترتيب المشتهر بين أصحاب الإمام الشافعي فيما بعد.

فعلى سبيل المثال: ذكر **مناقب قريش والأنصار** بعد **صلاة الجماعة** وذكر **الجزية والسبق والنضال** قبل **الحج** وذكر **النكاح** قبل **البيوع**، **ووضع التفليس**، **ثم التدبير**، **ثم الإقرار**، **ثم الكفالة**، وغير ذلك من ترتيبات لم يتابع عليه علماء المذهب بعد ذلك .

وهكذا أكثر كتب المتقدمين تأتي غير مرتبة على الترتيب المعهود عند المتأخرين، وكتب المتأخرين أحسن منها في الترتيب غالبا؛ لأن المتقدِّمين وإن

---

(٥) وفيات الأعيان (١/ ٢١٧).

كانوا أغزر علما وأقعد في الفنون إلا أن تدوين العلوم وصنعة التصنيف كانت بدائية في ذلك الوقت فصار ترتيب من بعدهم في الغالب هو الأجود.



المطلب الثاني: أهم المواضيع التي اختلف الشافعية في ترتيبها.

هذا وإن كنت ذكرت أن معظم الأصحاب تابع المزني في ترتيبه لموضوعات الفقه إلا أن هذا في الترتيب العام، ولكن وجد من علماء المذهب من خالفه في بعض الأبواب والفصول، وقدَّم وأخَّر، وإن لم يكن كثيرا، ويمكن أن نسرد هنا أهم الفصول والأبواب التي اختلف الشافعية في ترتيبها، وهي كالتالي:

١- **النجاسة:** بعضهم عقد لها بابا في الطهارة وبعضهم أوردها في شروط الصلاة. والنووي – رحمه الله – عقد لها في المنهاج بابا في كتاب الطهارة لكن ذكر بعض أحكامها في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة.

٢- **المسح على الخفين:** ذكره بعضهم بعد الوضوء، منهم: النووي في المنهاج، وبعضهم ذكرها بعد التيمم كالمارودي في الحاوي، والنووي في الروضة.

٣- **قسم الصدقات:** ذكره بعضهم في **الزكاة** كالمحاملي في اللباب، والشيرازي في كتبه، ومختصر أبي شجاع، والنووي في الروضة، والزبد، والحضرمية. والأكثرون ذكروها في آخر أبواب البيوع تبعا لمختصر المزني.

٤- **صدقة التطوع:** ذكرها بعضهم في كتاب **الزكاة** كالشيرازي في كتابيه والروياني، والنووي في الروضة. والأكثرون ذكروها في قسم الصدقات في نهاية البيوع.

٥- **الأضحية والعقيقة:** ذكرها بعضهم بعد **الحج** لمناسبة الهدي، ومنهم الشيرازي، والروياني، والنووي في الروضة، والحضرمية من الكتب

المتأخرة. والأكثرون وضعوها في **الربع الأخير** بعد الصيد والذبائح وقبل الإيمان تبعا للمزني.

٦- **الإقرار**: ذكره الأكثرون في كتاب **البيع** بعد الوكالة من المزني فمن بعده، وذكره الشيرازي في آخر **أبواب الفقه** ولم أره لغير من الشافعية، ووضع الإقرار آخر أبواب الفقه طريقة الحنابلة.

٧- **قسم الفيء والغنيمة**: ذكره معظم الأصحاب في نهاية أبواب البيوع، وذكره الشيرازي في المهذَّب في كتاب **السير**، وفي التنبيه في **الجنايات** بعد قتال المشركين.

٨- **المسابقة والمناضلة**: من الشافعية من ذكره بعد الصيد والذبائح والأطعمة في **الربع الأخيرمن أرباع الفقه**؛ لأن السباق وسيلة لدرك الصيد وحيازته، وهم الأكثرون . ومنهم من ذكرها في **البيوع** بعد المساقاة كالشيرازي، وهناك من ذكرها في **الحج** من العبادات كالروياني، ومن ذكرها بعد السير مباشرة قبل الصيد والذبائح وهو المحاملي صاحب اللباب.

٩- **الكفارات**: الأكثرون ذكروها في الأيمان في الربع الأخير، و ذكرها البلقيني في التدريب أثناء الصيام، ولم أر ذلك لغيره.

١٠- **النذر**: ذكره معظم أصحاب الشافعي في **الربع الأخير** بعد الأيمان وذكره الشيرازي في آخر **الحج** وتبعه النووي في روضة الطالبين.

١١- **الوديعة**: ذكرها الشيرازي بعد **الوكالة**، ومعظم المصنِّفين في المذهب ذكروها في آخر ربع المعاملات بعد **الوصايا** لمناسبة ذكروها في كتبهم.

١٢- **العتق ومتعلِّقاته**: ذكره الشيرازي والروياني في ربع **البيوع** وبقيَّة علماء المذهب وضعوه في آخر أبواب الفقه .

١٣- ذكر الروياني الوديعة بعد الإقرار ثم ذكر بعده قسم الفيء والغنيمة.

١٤- خالف المحاملي أصحاب الشافعي كثيراً في ترتيب **البيوع** فقدَّم وأخَّر كثيرا كما سنبيِّنه إن شاء الله في الجدول .

وانطلاقا من تتبعي القاصر الذي لم يشمل مجموعات الكتب المخطوطة، ولا أدعي فيه استقصاء الأسفار المطبوعة= لم أر من الشافعية من له اتجاهه الخاص في ترتيب موضوعات الفقه مخالفا فيه الإمام المزني مخالفة واضحة إلا ثلاثة من المؤلِّفين وهم :

أبو الحسن ابن المحاملي صاحب اللباب في الفقه (ت: ٤١٥هـ)، وأبو إسحاق الشيرازي في كتابيه المهذَّب والتنبيه (ت: ٤٧٦هـ)، وأبو المحاسن الروياني في كتابه بحر المذهب (ت: ٥٠٢هـ).

وإليك هذا الجدول الذي يبيِّن لك ما اختلف في ترتيبه هؤلاء الأربعة.

جدول اتجاهات المؤلفين من الشافعية في ترتيب الأبواب الفقية

المزني (٢٦٤)[6].	المحاملي (٤١٥).[7]	الشيرازي(المهذب، والتنبيه)(٤٧٦)[8].	الرُّويـــاني (٥٠٢).[9]
الطهارة. الصلاة الزكاة. الصيام . الحج. البيع (الرهن التفليس. الحجر الصلح. الحوالة الكفـالة.الشركة الوكالة. الإقرار	**الطهارة. الصلاة . الزكاة:** قسم الصدقات الغنيمة والفيء الكفَّارات. **الصيام . الحج. البيع**: السلم.	**الطهارة. الصلاة . الزكاة** (ذكر قسم الصدقات، وصدقة التطوع هنا). **الصيام . الحج** (الأضاحي الصيد والذبائح، الأطعمة،	**الطهارة. الصلاة . الزكاة. الصيام . الحج**: الصيد والذبائح، الضحايا، الأطعمة، السبق والرمي. **البيع** :السلم. الرهن التفليس. الحجر الصلح. الحوالة

---

(٦) معظم الشافعية جرى على ترتيب المزني ومنهم مصنفو أغلب الكتب المعتمدة ، وأولهم شروحه كالحاوي ونهاية المطلب، والكتب الثلاثة المختصرة من النهاية: البسيط والوسيط والوجيز للغزالي، وشرح الرافعي الكبير واختصاره الحاوي الصغير، وكذلك المحرر للرافعي ومختصره للنووي (المنهاج)، واختصاره لزكريا الأنصاري وغيرها. ومن المتون الأخرى متن أبي شجاع،و زبدة البارزي ونظمه لابن رسلان غير أنه قدَّم قسمة الصدقات ووضعه في كتاب الزكاة وكذلك متن أبي شجاع قدم قسمة الصدقات.

(٧) لم يحاك المحاملي في ترتيبه إلا من اختصره أو نقَّحه كأبي زرعة العراقي في التنقيح والشيخ زكريا في التحرير. ولم يتميز في ترتيب الكتب الرئيسة بشيء، وقد خالف كتب المذهب في ترتيب الأبواب داخل كتاب البيوع كثيرا.

(٨) تبع الشيرازي جماعة في ما خالف المزني من ترتيب كتقديم الأضاحي والصيد والذبائح مثل النووي في الروضة، وابن النقيب في عمدة السالك، وكذلك الإرديلي في الأنوار تابعه في وضع النذر بعد الحج. وبافضل في الحضرمية فيما يتعلق بالأضحية لا في الصيد، والمليباري في قرة العين.

(٩) خالف الروياني الشافعية في ترتيب بعض الموضوعات كما ترى في الجدول ولم أر من تابعه منهم، ومع كثرة أخذه عن الماوردي أثناء الكتاب وشدة تأثره به إلا أنه خالفه في ترتيب بعض الأبواب.

العارية.الغصب الشفعة .القراض المساقاة .الإجارة إحياء الموات. العطايا اللقطة **الفرائض**. الوصايا . الوديعة. قسم الفيء والغنيمة. قسم الصدقات **النكاح. الطلاق. القتل . الحدود. السير . الصيد والذبائح. الضحايا. الأطعمة. الأيمان والنذور. القضاء. العتق.**	الربا. البيوع الباطلة. الصلح الحوالة. الوصية. المساقاة . الإجارة. العارية. الوديعة. الوكلة الشركة الهبة القراض. وآخره: إحياء الموات.. (وهكذا اختلف بقية في ترتيب أبواب البيوع عن بقية كتب المذهب). **الفرائض . النكاح. الطلاق. الجنايات. الجهاد الحدود.. الأشربة**[١٠]. **الأطعمة. الصيد والذبائح. الضحايا.الأيمان والنذور. القضاء. العتق.**	النذور[١١] **البيع** : الرهن التفليس. الحجر الصلح. الحوالة الكفالة. الشركة الوكالة. الوديعة الإقرار .العارية. الغصب. الشفعة .القراض. العبد المأذون المساقاة الإجارة. المسابقة. إحياء الموات. العطايا.اللقطة الفرائض. الوصايا. العتق . **النكاح. الطلاق. الأيمان. النفقات. الجنايات:كفارة القتل. قتال أهل البغي. قتال المرتد قتال المشركين (الجهاد). قسم الفيء والغنيمة.**	الكفالة. الشركة الوكالة. الإقرار. الوديعة. قسم الفيء والغنيمة. قسم الصدقات العارية.الغصب الشفعة .القراض المساقاة .الإجـارة إحياء الموات.العطايا اللقطة. **العتق**: الولاء المكاتب. المدبَّر **الفرائض**. الوصايا .. **النكاح. الطلاق**: الرجعة . الإيلاء. الظهار. اللعان **الأيمان . النذور. القتل (القصاص). الديات. الحدود. السير . القضاء.**

(١٠) تناول أنواع الأشربة وحكم الخمر تحت هذا الباب، والأكثرون وضعوه في كتاب الحدود.

(١١) في المهذب قدم الشيرازي النذر عن الأطعمة والذبائح وفي التنبيه أخره عن الذبائح.

		الحدود[١٢]. **القضاء**. الإقرار.	

وكما مهَّدت في عذري سابقا فإنني لم أستقص جميع المطبوع من كتب الشافعية بله المخطوط، وإنما نظرت في أغلب الكتب المحورية المطبوعة وقد يكون فاتني منها شيء.

ومن الكتب المتأخرة التي خالفت المتقدِّمين في شيء من ترتيبها قرة العين لزين الدين أحمد بن عبد العزيز المليباري الهندي (ت ٩٨٧هـ)، فهو الكتاب الوحيد بدأ الفقه بكتاب الصلاة ولم يبدأ الطهارة ككتاب وإنما ذكرها ضمن شروط الصلاة، وله ترتيب مختلف في بعض أبواب البيوع.

وكذلك متن الياقوت النفيس لأحمد بن عمر الشاطري (١٣٦٠هـ) له ترتيبه المتميز في أبواب الصلاة والبيوع وغيرها.

وأما الكتب المعاصرة بعد الياقوت فكثيرة وأهمها الفقه المنهجي للدكتور مصطفى الخن وإخوانه، والمعتمد للدكتور محمد الزحيلي، وتميَّز كلا الكتابين بترتيب خاص له.

ومن الكتب المعاصرة التي تميَّزت بترتيب خاص وفريد متن **مجمل الفقه** الذي وضعه أخونا د. حسن معلم داود فقد ابتكر ترتيبا خاصاً له لا سيما أبواب المعاملات والبيوع، ولولا خوف الإطالة لناقشنا ترتيب هذه الكتب المعاصرة.

والله الموفِّق.



(١٢) في آخر الحدود ذكر الشيرازي أدب السلطان وهو عند الأكثرين في كتاب البغاة بعد الدعوى والقسامة.

المطلب الثالث : المسائل التي ذكرت في غير مظانها من منهاج الطالبين.

والآن نأتي لسرد بعض مسائل **منهاج الطالبين** التي تناولها النووي – رحمه الله– في غير مظانها، ويمكن إطلاق خبايا الزوايا عليها، وهي كالآتي:

١- قوله في باب **الغسل**: (ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء). ذكر المصنِّف – رحمه الله – **تجديد الوضوء** في باب الغسل ولم يكن ذكره في **باب الوضوء**، ولهذا بحث الشراح في هذا الموضع -تبعا له – مسائل تجديد الوضوء. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (١/ ٣٩٥).

٢- قوله في **باب التيمم** :«(ومولاة التيمم كالوضوء، قلت: وكذا الغسل)» : تعرَّض لحكم **الموالاة في الغسل** هنا ولم يكن ذكره في **باب الوضوء ولا في باب الغسل** . النجم الوهاج في شرح المنهاج» (١/ ٤٧٠).

٣- قوله: (ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع). ذكر هنا في **باب الغسل** مقدار الماء الموافق للسنة في الوضوء ولم يذكره في **باب الوضوء**. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (١/ ٣٩٥).

٤- قوله في الركن الثامن: **الجلوس بين السجدتين** (وأن لا يطوِّله ولا الاعتدال). ولم يذكر حكم إطالة الاعتدال -بغير القنوت، وصلاة التسبيح -في محله أي: عند **ركن الاعتدال**. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٢/ ١٥٢).

٥- قوله في باب سجود السهو: (وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح، فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح). وصرَّح هنا بإبطال تطويل الركن القصير للصلاة. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٢/ ٢٥٣).

٦- قوله: (ويسن للمصلي إلى جدار، أو سارية، أو عصا مغروزة، أو بسط مصلي، أو خط قبالته: دفع المار). ذكر أحكام **سترة المصلي** في آخر **مبطلات**

الصلاة ومناسبتها له واضحة وهي أن دفع المارِّ يسبب حركة قد تبطل الصلاة لولا الإذن الشرعي بدفعه «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٢/ ٢٣٣).

٧- قوله: (والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به). قال هذا في **صلاة المسافر**، ولم يعدها مرة ثانية في كتاب **الصوم**. والمناسبة واضحة؛ حيث ذكرها المصنِّف لمناسبتها لما ذكر من أن القصر أفضل من الإتمام في السفر.

٨- ولأن المصنف لم يعقد **للباس** كتابا مستقلا فقد ذكر جملة من أحكامه في باب **زكاة النقد**، مثل : حرمة خاتم الذهب على الرجل وجواز الفضة له ومسائل أخرى. وفي هذا الموضع تناول الشراح حكم التختم، وفي أي إصبع يكون كما تحدثوا عن حكم لبس الخلاخل والأسورة للرجال وغيرها من المسائل. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٣/ ١٩٧).

٩- حكم **السرف وتحلية المصحف** بالفضة والذهب ذكرهما أيضا في نهاية باب **زكاة النقد**. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٣/ ٢٠١).

١٠-قوله: (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف .. لم يفعل عنه ولا فدية)، قال ذلك بعد أن فصَّل في حكم من مات وعليه صيام تمكن من قضائه. فنبَّه للمناسبة أن ذلك خاص بالصيام فقط لا الصلاة ولا الاعتكاف. وذكر جملة مما تدخل فيه النيابة من العبادات وما لا تدخل فيه في **كتاب الوكالة** . ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٥/ ٣١).

١١- قوله : (ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته .. فله قطعهما)، ذكر هنا – في فصل **صوم التطوع** – حكم قطع **صلاة التطوع** للمناسبة ولم يكن ذكره قبل ذلك في كتاب الصلاة. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٣/ ٣٦٣).

١٢-أرجى الليالي لليلة القدر عند الإمام الشافعي ذكره المصنِّف في باب الاعتكاف وهو أقرب مناسبة له؛ لأن المصنف لم يعقد لقيام الليل كتابا ولا ليلة القدر فصلا خاصًّا فكان أنسب شيء له الاعتكاف. وإنما ذكرته لأنه قد يخفى على الأجنبي من هذا الكتاب. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٣/ ٣٧٠):

١٣- يصحُّ سلم الأعمى؛ لأن المعتمد عليه في السلم الوصف، ذكر هذا في نهاية باب أركان البيع وشروطه وليس في **باب السلم**. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٤/ ٥٥).

١٤- علامات البلوغ في كتب المذهب عامة يذكرونها في باب **الحجر** من مختصر المزني فما دون . «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٤/ ٤٠٠). وهي عند المختص في المذهب الشافعي ليست مسألة في غير مظانها لكن ذكرتها لإفادة الباحث غير المختص بالفقه.

١٥-قوله:" فإن تصرف الثاني .. فتصرف غاصب، فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد..... فالربح للعامل الأول في الأصح". هكذا قال في باب **القراض**. وقوله قلنا بالجديد يقصد بهذا الجديد:أنه إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغصوب في الثمن، وربح فيما اشترى أن الربح للغاصب . وهذا القول الجديد لم يسبق أن ذكره. والمسألة مناسبتها باب الغصب.
قال الدميري: «ولم يتقدم للجديد ذكر حتى يفرع عليه».«النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٥/ ٢٧١).

١٦-ذكر المصنِّف منافع الشارع العامة وحكم من يجلس في الطريق لاستراحة أو معاملة غير مضيِّق على المارَّة، وكذا حكم من يألف موضعا من المسجد، في **إحياء الموات**، قال: (ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقريء .. كالجالس في شارع لمعاملة، ولو جلس فيه لصلاة .. لم يصر أحق به في غيرها..). «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٥/ ٤٣١):

١٧- عدم صحة إسلام صبي مميِّز استقلالا ذكرها المصنِّف في كتاب **اللقيط**،وهي مفردات المذهب . «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٦/ ٧٥).

١٨- ذكر تعريف علماء الشريعة في **كتاب الوصايا**، قال:" والعلماء : أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه، لا مقرئ وأديب ومعبِّر وطبيب، وكذا

متكلم عند الأكثرين". واستطرد الشراح هناك في تحديد من هو الفقيه وذكر العلوم النافعة ومن يدخل في العلماء من المتصوفة وغيرهم ومن لا يدخل وغير ذلك. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٦/ ٢٨٦).

١٩- قوله في باب **الإيصاء** (وكذا القاضي في الأصح)؛ حيث ذكر انعزال القاضي بالفسق كالوصيِّ ثم ذكر استطراداً في هذا الموضع أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق، قال : (لا الإمام الأعظم). وكلتا المسألتين ليس هنا موضعهما الأصلي، لكن كرَّر المصنِّف مسألة القاضي في كتاب **القضاء**. «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٦/ ٣٢٩).

٢٠-ذكر حكم وسم نعم الصدقة وغيره في كتاب **قسم الصدقات**. قال (ويسنُّ وسم نعم الصدقة والفيء...).

٢١-ذكر أحكام **صدقة التطوُّع** في فصل عقده له في آخر كتاب **قسمة الصدقات** ولم يذكره في كتاب الزكاة كما يتبادر.

٢٢-خصائص الرسول – صلى الله عليه وسلَّم – يذكره الشافعية في بداية كتاب النكاح، وتبعهم فيه بعض الحنابلة، ولم يتعرض لها النووي في المنهاج.

٢٣- ذكر في فصل **نكاح الكافر** أن اليهودي إذا تنصر أو العكس لم يقبل كل منهما غير الإسلام . ذكرها هنا لا في **كتاب الرِّدة**؛ ليفرِّع عليها المرأة النصرانية التي تركت دينها إلى اليهودية هل تحل لمسلم؟ . «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٧/ ٢٠٠).

٢٤- ذكر في كتاب **الطلاق** في آخر فصل في التعليق شرحاً لكلمة (خسيس) قال :(والخسيس: قيل: من باع آخرته بدنياه، ويشبه أن يقال: هو من يتعاطى غير لائق به بخلا)؛ وهذا الذي رجحه من تفقه الرافعي لاقتضاء العرف بذلك. وذكر بعض الشراح نقلا عن العبادي أنَّ أخسَّ الأخساء من باع آخرته بدنيا غيره! «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٧/ ٥٩٤).

٢٥-ذكر حكم الختان في كتاب **الصيال وضمان الولاة** قبل إتلاف البهائم لمناسبة قصاص من ختن ولدا في سنٍّ لا يحتمله.

٢٦-عدَّد المصنِّف جملة من فروض الكفايات في بداية كتاب **السير** (الجهاد).
٢٧- ذكر شروط المجتهد كعامَّة كتب الشافعية في بداية كتاب **القضاء**.
٢٨- ذكر حكم الغناء وما يحرم من آلات الطرب ومتى يجوز ضرب الدُّف وحكم لعب الشطرنج ومسائل أخرى عديدة في أول كتاب **الشهادات**.

هذا وصلى الله وسلم على الهادي البشير وعلى آله وصحبه أجمعين .

أعدَّها الفقير إلى عفو ربِّه: عبد المؤمن إيمان محمد.

المدينة المنورة / ٠٥ / ١٢/ ١٤٤٣هـ

فهرس الموضوعات

المقدمة ٢

المطلب الأول : بداية ترتيب الموضوعات الفقهية عند الشافعية..... ٤

المطلب الثاني: أهم المواضيع التي اختلف كتب الأئمة الشافعية في ترتيبها... ٧

المطلب الثالث : المسائل التي ذكرت في غير مظانها من منهاج الطالبين..... ١٣

فهرس الموضوعات ١٨

تمت